

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、第二百七十八条，《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开某业委会成员变更时小区总户数、总面积情况，以供杨某某查阅；

二、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开某公寓一层至十五层业主的服务间洗消间用房、消防中控室、楼顶现移动公司用房、大厅超市、饮水机、快递柜、暖气泵房的使用情况、收益来源、去向情况，上述区域与使用人签署的合同原件，上述区域的出租是否有业主大会授权证明等情况，以供杨某某查阅；

三、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开业主大会依法选聘北京某物业公司的相关合法手续，包含选聘方式、物业公司收费的依据以及服务时间的法律依据，以供杨某某查阅；

四、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开历次业委会会议纪要和决议，以供杨某某查阅；

五、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开暖气改造手续，包括通过何种方式(招标或选聘)引入某建筑公司及暖气改造价格的法律依据，签署合同的经办人员，签署合同时的公章使用情况，有无业主大会授权，以供杨某某查阅；

六、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开历次业主大会的召开时间、方式、纪要、决议，以供杨某某查阅；

七、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开业委会公章的刻章、

使用和保管情况，以供杨某某查阅；

八、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开某公寓11层服务间、洗消间为什么委托某公司出租，有无业主大会授权的情况，以供杨某某查阅；

九、某业委会于本判决生效后十日内，向杨某某公开业委会成员变更备案手续，以供杨某某查阅；

十、驳回杨某某的其他诉讼请求。

杨某某不服一审判决，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、业主知情权范围的认定

根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定：“业主请求公布、查阅下列应当向业主公开的情况和资料的，人民法院应予支持：（一）建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、使用情况；（二）管理规约、业主大会议事规则，以及业主大会或者业主委员会的决定及会议记录；（三）物业服务合同、共有部分的使用和收益情况；（四）建筑区划内规划用于停放汽车的车位、车库的处分情况；（五）其他应当向业主公开的情况和资料。”基于上述司法解释，业主知情权是业主基于自己的特定身份对其所居住的住宅小区共有部分的收益及使用、管理情况、业主大会及业主委员会决议、物业服务合同等涉及业主权益事项所享有的知情权。《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条第五项虽为兜底性条款，但并非意味着公开的范围是没有限制的，业主知情权应界定一定的范围，以防止业主无限扩大知情权的范围。结合本案情况，业主知情权的范围应限于业主共同监督、共同管理等涉及业主权益的事项。

本案中，杨某某的第3~10项诉求中，要求公开的部分事项包括相关公共部分的使用和收益情况、选聘物业公司合法手续、业委会会议纪要和决议、暖气改造手续、业主大会召开时间、召开方式、业委会公章的使用和保管情况、

业委会成员变更备案等，这些属于业主监督业委会的必要知情范围，与业主权益联系密切，故法院支持公开该部分诉求内容。

二、业主知情权的行使规制

保障业主知悉与其利益相关的信息，可以有效行使共有管理权、监督物业服务人或者业委会的工作，防范侵害业主合法权益的行为，更好地维护住宅小区稳定的秩序。但是也要防范业主滥用知情权侵犯他人的合法权益，扰乱物业服务人、业主委员会等义务主体的正常管理活动等，因此应对业主知情权的行使予以一定的规制，确保业主正当合理行使知情权。

结合本案情况，应从下述几个方面合理规制业主知情权：首先，业主行使知情权应具有正当目的，若业主主张事项过于庞杂，明显超出法律保护的上限，应通过正当目的原则审查其主张事项是否触犯权利滥用边界。业主的诉求有正当目的且涉及业主权益则其具有知情权，否则法院不能支持其诉求。其次，业主知情权的行使以不损害他人利益为边界，若请求公开的事项涉及他人个人信息、个人隐私或者物业服务人内部经营信息的，法院不予支持。自然人的隐私权、个人信息均受法律保护，任何组织或者个人均不能予以侵犯。作为业主知情权的义务主体如业委会、物业公司等，自身的经营信息、内部的保密信息等均不予支持公开。最后，对于只适合查阅不适合公开的事项，法院允许当事人查阅但对公开不予支持。业主可以查阅应当向业主公开的资料、情况等，但是部分资料或情况无法予以公开的，应只能支持当事人通过查阅方式合理行使知情权。可类比公司会计账簿，公司股东查阅也要经过特别程序，提出书面申请说明查阅的目的，且有可能面临被拒绝的风险。业主知情权在行使过程中如若遇到不适宜公开事项但有正当目的的可予以查阅但不能予以公开。

本案中，杨某某的第10项诉求中要求公开的“为什么由物业经理备案，备案的合法手续，业委会成员变更所开的业主大会是由谁组织的”情况，与业主行使其共有管理权、监督权的必要性、关联性需要进一步的审查，杨某某在没有充分证据证明该项诉求与其业主权益相关的情形下，法院无法支持该项诉求，故予以驳回。杨某某的第1、2、4、6、7、9项诉求中，要求公开的部分事项包

含其他业主的身份信息、联系方式、通讯地址等个人信息以及案外企业的经营信息，涉及他人隐私或公司保密事项，不得随意公开，否则侵犯了他人的合法权益，故法院对此类诉求亦均未支持。

编写人：北京市延庆区人民法院 毛宝双 王乐菲

（五）相邻关系纠纷

41

相邻关系纠纷中容忍义务的认定

—— 许某甲、王某某诉许某乙相邻关系案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省嵊州市人民法院(2023)浙0683民初5431号民事判决书

2. 案由：相邻关系纠纷

3. 当事人

原告：许某甲、王某某

被告：许某乙

【基本案情】

许某甲、王某某的房屋与许某乙的楼房相邻，中间隔有一条约80厘米宽的滴水墙弄。2023年5月，许某乙未征求许某甲、王某某意见，在该墙弄中自己房屋的外墙上安装了制冷量为8.97千瓦的压缩冷凝机组。该机器产生的噪声对许某甲、王某

某房屋的居住使用产生了影响。故，许某甲、王某某起诉请求
许